

시정·개선하여야 할 사항

번호

19

관련부서(기관)

목록

제 목 직원 인사기록 관리 불합리

내 용

공사(公社)는 「인사관리 규정 시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제35조(인사기록 카드)에 따라 직원의 신상명세와 인사에 관한 사항을 인사기록카드¹⁾ 또는 인사관리 시스템²⁾에 기록하여 관리하고 있다.

1. 인사기록카드 양식 불합리

목록은 2015. 10. 12.부터 인사관리시스템인 s-HRMS를 도입하면서 관리할 인사기록의 범위를 인적사항·경력사항·학력사항·자격면허·외국어·가족사항·상벌사항·발령사항·교육훈련·노조가입·출장내역·휴가현황·급여로 설정하였다.

따라서 이를 관련 규정에 반영하여 관리할 인사기록의 범위를 명확히 규정 하였어야 했다.

그런데 「세칙」의 별지 제5호 서식을 개정하지 않은 결과 아직도 인사기록 카드에는 현실과 맞지 않는 각종 개인정보³⁾를 기재하도록 되어있다.

1) 2002. 1. 1. ERP가 도입되기 이전의 수기(手記) 형태의 인사기록카드

2) 2002. 1. 1.부터 도입한 ERP를 거쳐 2015. 10. 12.부터는 s-HRMS의 ‘인사 기본사항 관리’ 메뉴에 기록

3) 인사기록카드 양식의 각종 개인정보 내역

인사기록카드 양식의 개인정보 내역	개인정보 유형 구분 ^{주)}
원적, 본적, 본관	일반정보
호주와의 관계	가족정보
신장, 체중	신체정보
신체장애사항, 현재 건강상태, 시력, 혈액형	의료정보
취미, 특기	습관 및 취미정보
재산(동산, 부동산)	부동산정보
종교	조직정보

주) 개인정보 유형 구분은 행정자치부와 고용노동부가 공동으로 발간한 「개인정보보호 가이드라인(인사노무 편)」의 분류에 따름.

2. 포상 내역 기재 불합리

☞☞☞처는 s-HRMS의 인사 기본사항 관리 메뉴의 ‘상벌사항’에 직원의 포상⁴⁾에 관한 사항을 징계 내역과 함께 기록하고 있다.

인사기록에는 관련 사항을 빠뜨리지 않고 기록하여 자료 관리의 정확성을 높이고, 이용자에게 정확한 정보를 제공할 수 있도록 하는 것이 합리적이다.

그런데 ☞☞☞처는 s-HRMS의 포상내역에 표창내역만을 기록하고 있고, 특별승급이나 해외연수 내역 등⁵⁾은 기록하지 않고 있다.

그 결과 직원의 공과(功過)에 관한 정보를 일목요연하게 제공하지 못하고 있고, 인사기록의 활용도가 떨어질 우려가 있다.

3. 인사기록카드 보유기간 설정 부적정

☞☞☞처 및 각 본부는 「세칙」 제37조(보관) 제1항 및 제2항에 따라 퇴직직원의 인사기록카드를 보관하고 있고, 이를 퇴직직원이 경력증명 등을 요청할 때 기초 자료로 활용하고 있다.

인사기록카드는 다양한 개인정보를 담고 있는 만큼 관련 법령 등이 정하는 바와 인사기록 이용의 필요성을 고려한 보존기간을 정하는 것이 합리적이다([별표] “개인정보 및 경력증명 관련 법령 등” 참조).

관련 법령 등에 따르면 퇴직한 직원의 인사기록카드를 보유해야 하는 기간은 근로자가 퇴직한 이후 3년까지이고, 필요에 따라 3년 이상 보관할 경우 개별 근로자의 동의를 얻어야 한다.

4) 포상은 칭찬하고 장려하여 상을 준다는 뜻으로 휴가, 포상금, 특별승급, 해외연수 기회 제공, 마일리지 부여 등 금전적·비금전적 요소를 포함하며, 명예로운 증서나 메달 등을 주는 표창보다 더 넓은 개념에 해당하고, 이는 ☞☞☞처가 수립한 2016년도 연간 포상계획(☞☞☞처-1056, 2016. 3. 30.)에서 모범직원을 대상으로 특별승급, 해외연수, 표창 등을 실시하기로 기본방침을 정한 것을 통해서도 알 수 있음.

5) 특별승급은 보수 중 기준급에 관한 사항으로 별도 입력하고, 해외연수는 출장내역에 입력하고 있으나 포상 내역에는 별도로 기록하지 않음.

그런데 ㉔㉔처는 2016. 6. 20. 감사일 현재 「세칙」 제38조(취급)에 따라 인사기록카드를 인비 및 비상지출물로 취급하여 영구 보존하고 있고, 「개인정보 보호법」 시행 이후에도 근로자의 동의 없이 개인정보를 보유하고 있다.

조치하여야 할 사항

㉔㉔처장은

[시정]

- ① 관련 법령 및 정부지침에 위배되지 않도록 인사기록카드의 보존기간, 보존할 개인정보의 내용을 합리적으로 설정하여 「인사관리 규정 시행세칙」 제38조(취급)을 개정하시고
- ② 「개인정보 보호법」이 시행된 2011. 9. 30. 이후부터 2016. 6. 20. 감사일 현재까지 퇴직한 직원의 개인정보를 「근로기준법」이 정한 사용증명서 청구기한인 3년 이상 보관할 경우 퇴직 직원의 개별 동의서를 받으시기 바랍니다.

[개선]

- ① 「인사관리 규정 시행세칙」 별지 제5호 서식 ‘인사기록카드’를 합리적으로 개정하시고
- ② s-HRMS의 상벌사항에 특별승급, 해외연수 등의 중요 포상내역을 기록하시고
- ③ 앞으로 퇴직 직원의 개인정보를 3년 이상 보관 시 퇴직 시점에 개인정보 활용 동의서를 받으시고
- ④ 「개인정보 보호법」이 시행된 2011. 9. 30. 이전에 퇴직한 직원의 개인정보 보존기간을 설정하고, 보존기간이 경과한 인사기록카드는 폐기하시기 바랍니다.

[별 표]

개인정보 및 경력증명 관련 법령 등

법령 및 정부지침	내 용
「개인정보 보호법」 ^{주1)} 제21조(개인정보의 파기) 제1항	개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
「근로기준법」 제39조(사용증명서) 제1항	사용자는 근로자가 퇴직한 후라도 사용 기간, 업무 종류, 지위와 임금, 그 밖에 필요한 사항에 관한 증명서를 청구하면 사실대로 적은 증명서를 즉시 내주어야 한다.
「근로기준법 시행령」 제19조(사용증명서의 청구)	법 제39조제1항에 따라 사용증명서를 청구할 수 있는 자는 계속하여 30일 이상 근무한 근로자로 하되, 청구할 수 있는 기한은 퇴직 후 3년 이내로 한다.
개인정보 보호 가이드라인 (인사·노무 편) p.44	근로자의 경력 증명 등에 관한 정보는 근로자 퇴직 후 3년간 별도 보관 ^{주2)} 하고, 3년 이상 보관하고자 할 경우 퇴직 시점에 퇴직 근로자의 동의를 받아 보관하되 보관 기간이 종료된 개인정보는 복구 또는 재생되지 않도록 파기

주1) 법률 제10465호(2011. 3. 29. 제정, 2011. 9. 30. 시행)

주2) 「개인정보 보호법」 시행일인 2011. 9. 30. 이전 퇴직자의 경우 경력증명 등을 위한 목적으로 보관·이용하는 경우 퇴직근로자의 동의 없이 파기하지 않고 이용할 수 있으며, 법 시행일 이후에 퇴직한 직원에 대하여는 해당 근로자의 동의를 받아 3년 이상 보관 가능